



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/42/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעים:

1. שיאון שאול

2. שיאון לאה

באמצעות ב"כ: עו"ד אירית דרדיק
ת.ד. 548 כפר סבא
טל': 077-5101001 פקס: 09-7401175

נגד

הנתבעים:

1. בונדר בוריס

2. בונדר מאיאנה

באמצעות ב"כ: עו"ד מזרחי ירון
בלאו ראובן 3, ראשון לציון
טל': 054-5600761 פקס: 03-9041662

3. נציגות הבית המשותף ברחוב הגולן 6 כפר סבא

עי" קולין שיפריין
באמצעות ב"כ: עו"ד גלם רמי
סוקולוב 48, רמת השרון
טל': 03-7447299 פקס: 03-7447298

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה שהגישו בעלים של דירה בבית משותף המורה לבעלים של דירה אחרת בבית המשותף ולנציגות הבית המשותף לתקן ליקויים בדירה האחרת וברכוש המשותף, בהתאמה, הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעים, וכן לתקן נזקי הרטיבות בדירה לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/42/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רקע עובדתי וההליך

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב הגולן 6 בכפר סבא, המורכב ממבנה אחד בן שתי כניסות, הרישום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 723 בגוש 6426 (להלן - "הבית המשותף"). התובעים, שיאון שאול ולאח (להלן - "התובעים"), הם הבעלים של דירה המצויה בקומה החמישית בכניסה א' בבית המשותף, הרישום בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 14. הנתבעים 1-2, בונדר בוריס ומאיאנה (להלן - "הנתבעים 1-2"), הם הבעלים של דירת הגג המצויה בקומה השישית בבית המשותף, מעל דירת התובעים, הרישום בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 16. הנתבעת 3 היא נציגות הבית המשותף (להלן - "הנתבעת 3").
3. כנטען בכתב התביעה, בדירת התובעים התגלו סימני רטיבות במספר מוקדים. במסגרת בירור המקור לרטיבות בדירה, נתנו הנתבעים 1-2 הסכמתם לפיה יפנו התובעים למומחה אשר יתן חוות דעתו באשר למקור הנזק בדירת התובעים, וככל שימצא כי הגורם לרטיבות הוא בדירת הנתבעים 1-2 הם יפעלו לתיקון הליקויים בדירתם. בהתאם לכך, שכרו התובעים את שירותיו של המומחה דניאל אברג'ל מחברת "נו-ליק", אשר חוות דעתו הדגימה ליקויים במרפסת השמש בדירת הנתבעים 1-2 (להלן - "חוות דעת נו-ליק"). חרף הסכמת הצדדים, כאמור, פנו הנתבעים 1-2 לקבלת חוות דעת מומחה מטעמם, חזי יזי מחברת "אינפרטק", אשר מצא כי בנוסף לליקויים בדירת הנתבעים 1-2 יש ליקויים בגג הרעפים המהווה רכוש המשותף (להלן - "חוות דעת אינפרטק"). כנטען, על אף האמור בחוות דעת המומחים אשר הדגישו ליקויים בדירת הנתבעים 1-2 וברכוש המשותף, נמנעו הנתבעים מלתקן ליקויים אלה.
4. בכתב ההגנה מטעם הנתבעים 1-2 עתרו הנתבעים לדחיית התביעה נגדם. לדידם, בהתאם לחוות דעת אינפרטק "מוקד הרטיבות העיקרי" הוא מגג הרעפים המשותף וכן מצינור אוויר משותף. על אף שנמצאו ליקויים בדירתם, הללו טפלים לליקויים שנמצאו ברכוש המשותף. נציגות הבית המשותף תיקנה הליקויים ברכוש המשותף שהודגמו בחוות דעת אינפרטק. לפיכך, יש לבדוק האם דירת התובעים עודנה סובלת מרטיבות, וככל שלא הרי שאין להורות תיקון ליקויים בדירתם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/42/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. בכתב הגנה מטעם הנתבעת 3 עתרה הנתבעת לדחיית התביעה נגדה, משאין בכתב התביעה כל פירוט באשר לאחריות נציגות הבית המשותף לליקויים הנטענים על ידי התובעים. אשר לליקויים שבאו בחוות דעת אינפרטק ביחס לגג הרעפים, הרי שלליקויים אלה תוקנו על ידי נציגות הבית המשותף זמן רב קודם להגשת התביעה, כנתמך באסמכתה שצורפה לכתב ההגנה. עוד כנטען, נציגות הבית המשותף פנתה לנתבעים 1-2 לתיקון הליקויים בדירתם אך הם טרם עשו כן, חרף האמור בחוות דעת המומחים.
6. ביום 1.6.2020 התקיים לפניי דיון בתביעה. במסגרתו הורתי, בהסכמת הצדדים, מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, שלומי קלדרון מחברת שלומי קלדרון (2010) בע"מ לבדוק הרטיבות הנטענת בדירת התובעים וליתן חוות דעת בשאלת הגורם לרטיבות וכן באשר לעבודות הדרושות הן לתיקון הליקויים, ככל שנמצאו בדירת הנתבעים 1-2 ובכרעו המשותף, הן לתיקון נזקי הרטיבות שנגרמו בשל ליקויים אלה לדירת התובעים לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.
7. ביום 7.6.2020 נתקבלה הודעת המומחה שלומי קלדרון לפיה נבצר ממנו ליתן חוות דעת בשל אי מתן שירותים באזור שבו מצוי הבית המשותף. בנסיבות אלה, הורתי ביטול מינוי המומחה קלדרון. תחתיו, הורתי מינוי המומחה אסי פייזק מחברת "א.ד. איתור נזילות", מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין ליתן חוות דעת כאמור (להלן - "המומחה").
8. ביום 23.8.2020 ניתנה חוות דעת המומחה, לאחר שביום 21.8.2020 ביקר בבית המשותף. כמצוין בחוות הדעת, סריקה תרמית בדירת התובעים הדגימה "סימני קילופי צבע ישנים ללא סימני רטיבות" (עמוד 4 לחוות דעת המומחה). המומחה הוסיף והעריך, כי קיימת אפשרות שהרטיבות מופיעה רק בסמוך לירידת גשמים החודרים לדירת התובעים "דרך קירות חיצוניים של המבנה ו/או בעקבות בעיות איטום של רצפת המרפסת" (עמוד 6 לחוות דעת המומחה). לצורך איתור מקור הליקוי הגורם לנזקי רטיבות בדירת התובעים המליץ המומחה ביצוע בדיקת המטרה.
9. בהסכמת הצדדים, ביצע המומחה ביום 4.9.2020 בדיקת המטרה לקירות חיצוניים של מרפסת דירת הנתבעים 1-2 בבית המשותף. כאמור בחוות דעתו המשלימה של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 6/42/2020

המומחה מיום 6.9.2020, ממצאי הבדיקה העלו כי לא הודגמה חדירת מים מקירות חיצוניים של הבית המשותף לדירת התובעים. עם זאת, המומחה לא שלל האפשרות כי חיפוי אבן של מרפסת דירת הנתבעים 1-2 הוא הגורם לחדירת מים לדירת התובעים.

10. ביום 13.9.2020 ניתנה חוות דעתו המשלימה של המומחה במענה לשאלות הבהרה מטעם התובעים.

11. בהחלטה מיום 13.10.2020 הורתי, בהסכמת הצדדים, כי המומחה יבצע בדיקת המטרה לחיפוי אבן פנימי במרפסת דירת הנתבעים 1-2.

12. ביום 29.10.2020 ניתנה חוות דעתו המשלימה של המומחה, לאחר שביום 28.10.2020 ביצע בדיקת המטרה לקירות פנימיים בסמוך לאדניות מרפסת דירת הנתבעים 1-2. בהתאם לחוות הדעת, "לאחר המטרה של 3 שעות החלו להופיע כתמי רטיבות בקיר חיצוני של הבנין ובהמשך החלה נביעה של מים מתוך קיר חיצוני בנקודת חיבור יציקת רצפה וחומת הקירות ... ובהמשך נמצאה עליית רמת הלחות בקירות חדר ארונות וחדר שינה ילדים [בדירת התובעים]". (עמוד 12 לחוות הדעת). בתוך כך, קבע המומחה כי ליקויי איטום בממשק אריחי חיפוי אבן במרפסת דירת הנתבעים 1-2 הם הגורם לנזקי רטיבות בדירת התובעים (עמוד 14 לחוות הדעת).

13. המומחה הוסיף וקבע בחוות הדעת העבודות הדרושות לתיקון ליקויי האיטום באדניות האבן במרפסת דירת הנתבעים 1-2 וכן העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים ועלותן (עמודים 14-15 לחוות הדעת).

14. ביום 2.11.2020 ניתנה חוות דעתו המשלימה של המומחה במענה לשאלות הבהרה מטעם הנתבעים 1-2.

15. בין לבין, הגישה הנתבעת 3 בקשה לדחיית התביעה נגדה על הסף משחוות דעת המומחה לא הדגימה כל ליקוי ברכוש המשותף. זאת, תוך חיוב התובעים במלוא הוצאות המשפט שנגרמו לה.

16. ביום 11.11.2020 התקבלה עמדת הנתבעים 1-2, לפיה הם מקבלים על עצמם ביצוע העבודות בהתאם להמלצות המומחה בחוות דעתו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/42/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. בתוך כך, עתרו התובעים למתן פסק דין המחייב הנתבעים 1-2 בביצוע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתם וכן לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים בהתאם לחוות דעת המומחה, תוך חיוב הנתבעים 1-2 במלוא הוצאות המשפט, לרבות הוצאות הנתבעת 3 אשר צורפה לתביעה בשל ממצאי חוות דעת מומחה מטעמם.

דיון והכרעה

18. בהסכמת הנתבעים 1-2, הנני ליתן צו עשה המורה חיובם, ביחד ולחוד, בביצוע מלוא העבודות הדרושות לתיקון ליקויים בדירתם, כמפורט בחוות דעת המומחה מיום 29.10.2020, הכוללות כלשון המומחה בעמודים 14-15 לחוות הדעת: "ביצוע איטום ממשק אריחי חיפוי באמצעות דבק שיש ו/או ביצוע מילוי אפוקסי. ... במידה וטיפול באבן שיש לא יספק את הפתרון יהיה צורך בפירוק חוזר של האדניות וביצוע איטום מחדש לפי תרשים לאיטום אדניות [צורף לחוות הדעת ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה]."

19. העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים 1-2 תבוצענה ותושלמנה בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי. העבודות תבוצענה בפיקוח מומחה יועץ בתחום האיטום ובכפוף לאישורו בכתב מפרט עבודות ומפרט חומרים.

20. המומחה היועץ בתחום האיטום יקבע האם נדרש פירוק חוזר של אדניות האבן במרפסת דירת הנתבעים 1-2 וביצוע איטום מחדש, בהתאם לתרשים לאיטום אדניות שצורף לחוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין.

21. הנתבעים 1-2 ימציאו לתובעים אישור בכתב מטעם המומחה היועץ בתחום האיטום בדבר ביצוע העבודות ותקינותן, בתוך 10 יום מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתם.

22. בנוסף, הנני לחייב הנתבעים 1-2, ביחד ולחוד, לבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים, הכוללים כמפורט בחוות דעת המומחה "סימני קילופי צבע קלים בקיר חדר ארונות בצמוד לחדר שינה הורים ובקיר חדר שינה צפוני



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/42/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מזרחי בשני קירות. (עמוד 14 לחוות הדעת). העבודות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים תבוצענה ותושלמנה בתוך 14 יום מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים 1-2. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

23. בנסיבות העניין, משלא נמצא ליקוי ברכוש המשותף בבית המשותף, הנני לדחות התביעה נגד הנתבעת 3.

24. אשר להוצאות המשפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו, "שלא יצא שכרו בהפסדו", וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. אשר לשיעור ההוצאות, נקבע בהלכה הפסוקה כי בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך, בהתחשב במכלול נסיבות העניין. בתוך כך, ישקול בית המשפט התנהגות הצדדים להליך, אופן ניהול ההליך, היחס שבין הסעד שהתבקש והסעד שהתקבל לבין שיעור ההוצאות, מורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו, וחשיבות העניין (ראו: ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 615-612 (2005); ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018)).

25. ביישמי אמות המידה שנקבעו בהלכה הפסוקה לעניין הוצאות המשפט בנסיבות דנן, הנני להורות כדלקמן:

א. התביעה נגד הנתבעים 1-2 התקבלה, משנמצא כי ליקויים בדירתם הם הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעים, כעולה אף מחוות דעת מומחים מטעם הצדדים, אשר ניתנו עובר להגשת התביעה דנן. לפיכך, הנני לחייב הנתבעים 1-2, ביחד ולחוד, לשלם לתובעים הוצאות ההליך בסך של 5,000 ש"ח וכן שכר טרחת עורך דין בסך של 5,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 6/42/2020

ב. התביעה נגד הנתבעת 3 נדחתה, משלא נמצא ליקוי ברכוש המשותף הגורם עוד לנזקי רטיבות בדירת התובעים. בנסיבות העניין, הנני להורות כי התובעים והנתבעים 1-2 יישאו בחלקים שווים בהוצאות המשפט שנגרמו לנתבעת 3. התובעים משהגישו כתב התביעה נגד הנתבעת 3 חרף תיקון ליקויים ברכוש המשותף עובר להגשת כתב התביעה, והנתבעים 1-2 משעמדו בכתבי טענותיהם ולאורך ניהול ההליך על אחריות הנתבעת 3 לנזקי הרטיבות בדירת התובעים. בהתאם, הנני להורות לתובעים לשלם לנתבעת 3 הוצאות ההליך בסך של 1,150 ש"ח, וכן שכר טרחת עורך דין בסך של 2,500 ש"ח. בנוסף, הנני להורות לנתבעים 1-2 לשלם לנתבעת 3 הוצאות ההליך בסך של 1,150 ש"ח, וכן שכר טרחת עורך דין בסך של 2,500 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לבאי כוח הצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, כ"ו טבת תשפ"א, 10 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקוה